

๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร

กรณีฟ้องว่า องค์การคลังสินค้า (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้เข้าทำสัญญารับฝากเก็บรักษาข้าวสารตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ เพื่อรับฝากเก็บข้าวสารจากโรงสีที่เข้าร่วมโครงการกับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาฝากเก็บรักษาข้าวสาร ภายหลังจากทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบข้าวสารหอมมะลิ ๑๐๐% ชั้น ๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีฝากเก็บ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๙๘,๓๖๐ กระสอบ และผู้ฟ้องคดี ได้ส่งมอบข้าวสารหอมมะลิ ๑๐๐% ชั้น ๒ ที่ฝากเก็บตามสัญญาให้กับผู้ประมวลซื้อข้าวจากผู้ถูกฟ้องคดี ครึ่งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลารับฝากเก็บรักษาข้าวสารตามสัญญาประมาณ ๓ ปีกว่า โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้นำจ่ายข้าวสารหอมมะลิ ๑๐๐% ชั้น ๒ ที่ฝากเก็บรักษาไว้กับผู้ฟ้องคดี ให้กับผู้ซื้อจากการประมวลของผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ซื้อดังกล่าวได้เข้ามารับมอบข้าวสารที่ฝากเก็บรักษา ข้าวสารไปครบถ้วนถูกต้องแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงค้างชำระค่าฝากเก็บข้าวสาร ค่ารักษาคุณภาพข้าว (รมยา) ค่าตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร และค่าขนถ่ายข้าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มี หนังสือทวงถามให้ชำระหลายครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงเพิกเฉย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้ง ผู้ฟ้องคดีให้ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นและให้คืนหรือชดเชยราคาข้าวสารที่เสียหาย เนื่องจาก ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธความเสียหายและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชำระค่าฝากเก็บภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งปฏิเสธความเสียหาย และแจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนในการฝากเก็บรักษาข้าวสารและคืนหลักประกันสัญญา ให้กับผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าฝากเก็บรักษา ข้าวสาร ค่าเสียหายอื่น ๆ และคืนหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาตามข้อ ๒ ของสัญญาพิพาท คือ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำจ่ายข้าวสารหอมมะลิ ๑๐๐% ชั้น ๒ ทั้งหมดที่ฝากเก็บรักษาไว้กับผู้ฟ้องคดีให้กับผู้ซื้อ จากการประมวลของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อทวงถามค่าฝากเก็บ ค่ารมยา ค่ากรรมกร ค่าตรวจสอบคุณภาพข้าว และขอหนังสือค้ำประกัน จำนวน ๑๐ ฉบับ คืนจากผู้ถูกฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดี ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะครบกำหนด ๗ วัน ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ แต่เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดผู้ถูกฟ้องคดีได้เพิกเฉย จึงถือว่ามิชอบโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้อง ตามสัญญาพิพาท และผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องตามสัญญา พิพาทในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันครบกำหนดตามหนังสือบอกกล่าวทวงถาม ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายใน กำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๕/๒๕๖๗)



๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงการจ้างลูกจ้าง ของส่วนราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลักประกันของ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณี ต่อศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานได้เจรจาขอซื้อที่ดินจากผู้ฟ้องคดีเพื่อขุด
คลองส่งน้ำในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่บริเวณห้วยนางโครงการ
ผู้ฟ้องคดีจึงขายที่ดินแปลงดังกล่าวทั้งแปลงให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งกรมชลประทาน
ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าของที่ดินเดิมรายอื่นเช่าที่ดินสำหรับทำนา แต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่นำที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปใช้ประโยชน์ในการขุดคลองส่งน้ำตามโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษามโนรมย์ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีตรวจพบภายหลังว่าหนังสือสัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ของผู้ฟ้องคดีมีนาย ก. ผู้แทนกระทรวงการคลังลงลายมือชื่อเป็นผู้ซื้อ และมีลายพิมพ์นิ้วมือของนาย ส.
บิดาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขายในฐานะที่ทำการแทนผู้ฟ้องคดี โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่เคยมอบฉันทะให้นาย ส.
ไปทำสัญญาขายที่ดินกับผู้ถูกฟ้องคดี และไม่ปรากฏว่ามีหนังสือมอบฉันทะของผู้ฟ้องคดี การที่
เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญาดังกล่าวว่ามีใบมอบฉันทะของผู้ฟ้องคดีเป็นการรับรอง
เอกสารเท็จ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าชดเชย และค่าสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวมทั้งให้โอนที่ดินคืน
แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ส. ทำหนังสือสัญญาขายที่ดินให้แก่ นาย จ. ผู้แทน



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

กระทรวงการคลังตามสัญญาลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรม ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่อยู่ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะฟ้องต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือเมื่อมีการเปิดทำการ ศาลปกครองในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ แม้คดีดังกล่าวจะเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลปกครอง แต่คดีดังกล่าวก็ขาดอายุความไปแล้วเพราะไม่มีการฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่ วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุ แห่งการฟ้องคดีดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑๖/๒๕๖๗)

๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป

๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาด อำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลจังหวัดชลบุรี โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ กับผู้ฟ้องคดีทั้งหก เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกมีสิทธิรับเงินค่าทดแทนเบื้องต้นและค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น ตามผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีฝากไว้กับธนาคารออมสินเฉพาะส่วนของตน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน และเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ แจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ด. ทราบ รวมทั้งมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ แจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นตามผลการวินิจฉัย อุทธรณ์ไปฝากไว้กับธนาคารออมสินในนามผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ด. แล้ว ให้ปิดติดต่อขอรับเงิน กับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกยื่นหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ขอรับเงินค่าทดแทนเบื้องต้น และเงินค่าทดแทนที่ได้รับเพิ่มขึ้นตามผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ปฏิเสธการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้รับ หนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อใด จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้รับหนังสือดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกนำคดีไปฟ้องต่อศาลจังหวัดชลบุรีในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่อยู่หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑



แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นจำเลยในคดีดังกล่าวได้โต้แย้งเรื่องเขตอำนาจศาล โดยศาลจังหวัดชลบุรีและศาลปกครองระยองมีความเห็นพ้องกันว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ซึ่งศาลจังหวัดชลบุรีได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกนำคดีไปฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจ แต่กำหนดเวลาในการฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้ครบกำหนดไปแล้ว ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดชลบุรีอันเนื่องจากการดำเนินการเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล จึงมีผลให้กำหนดเวลาการฟ้องคดีนี้ขยายออกไปอีกหกสิบวันนับแต่วันที่มีคำสั่งของศาลจังหวัดชลบุรีตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาหกสิบวันตามบทบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑๕/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความเป็นทนายความอาสาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และนาย ร. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ข้าราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญาตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมฟังการสอบสวนในชั้นสอบสวนตามมาตรา ๑๓๔/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอเบิกเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญาแล้ว สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายฯ โดยให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเอกสารการร่วมรับฟังการสอบสวนผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนก่อนวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ คืบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วโดยมีผู้ลงชื่อรับเอกสารไว้แทนในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งผู้ฟ้องคดียังได้ไปรับเอกสารดังกล่าว จำนวน ๑๕ แฟ้ม คืบจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่แล้วตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ปฏิเสธการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากตรงกับวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะนำคดีมาฟ้องในวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้น คือ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และต่อมาศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้ออนคดีมายังศาลปกครองเชียงใหม่ตามมาตรา ๑๐



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีย่อมถือว่า ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ อันเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนด ระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๔๒๗/๒๕๖๓)

๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้องคดีปกครองต่อศาลอื่น ซึ่งมีใช้ศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวสารโครงการประมูลข้าวสาร ในสต็อกรัฐบาลโดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ระหว่างผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ซื้อ กับองค์การคลังสินค้า (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะผู้ขาย โดยตกลงซื้อขาย ข้าวหอมมะลิ ๑๐๐% ชั้น ๒ จำนวนทั้งสิ้น ๙,๖๓๔,๙๑๓.๙๐๐ กิโลกรัม (เนื้อข้าวสารรวมกระสอบป่าน) ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องเริ่มชำระเงินและขนย้ายข้าวสารที่ตกลงซื้อขายตามสัญญานี้ทั้งหมดในคราวเดียว หรือเป็นงวด ๆ ในระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือค้ำประกันของผู้ร้องสอดมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดียึดถือไว้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ภายหลังจากที่ได้ทำสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ รับมอบข้าวสารและชำระเงินตามสัญญา โดยรับมอบแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาพิพาทจำนวน ๓๘๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าข้าวสารที่ยังไม่ได้ รับมอบ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอผ่อนผันค่าเบี้ยปรับ ขอลดค่าปรับ และขอคืนหนังสือ ค้ำประกันสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีได้ออมเงินชำระค่าเช่าคลังสินค้า ค่าดูแลรักษา และค่าประกันภัยให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งยอดเงินที่ขอให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าปรับ เนื่องจาก มียอดเงินเปลี่ยนแปลงจากการคิดมูลค่าตลาดเคลื่อนไหว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ต้องรับผิดชอบตามยอดเงินดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดียังไม่คืนหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญาพิพาทจึงยื่นฟ้องแย้งมาในคำให้การ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันถัดจากวันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ธนาคารผู้ค้ำประกัน ชดใช้เงินตามหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นวันถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับชำระเงินและส่งมอบข้าวสารงวดสุดท้าย วันดังกล่าวย่อมเป็นวันที่ ผู้ถูกฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องค่าปรับตามสัญญาพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดี ชอบที่จะใช้สิทธิยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดในฐานะผู้ค้ำประกันต่อศาลภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้



หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือหลายฉบับโดยยอมรับถึงการเป็นหนี้ค่าปรับระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี โดยฉบับสุดท้ายที่ผู้ฟ้องคดียื่นขอลดเบี้ยปรับตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับไว้เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นการยื่นหนังสือโดยยอมรับถึงการเป็นหนี้ค่าปรับตามสัญญาพิพาทนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญาแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ อันเป็นกรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรับสภาพหนี้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามสิทธิเรียกร้องโดยทำเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีผลให้ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความหรือระยะเวลาในการฟ้องคดีและเริ่มนับอายุความหรือระยะเวลาในการฟ้องคดีใหม่ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระยะเวลาการฟ้องคดีจึงเริ่มนับใหม่ นับแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขอปรับที่จะใช้สิทธิเรียกร้องเรียกเอาเงินค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีนี้ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดียื่นฟ้องแย้งในคดีนี้เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องแย้งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๐๙/๒๕๖๘)

๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพความรับผิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล

๔.๙.๑ การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ของบริษัท ท. และเป็นผู้ให้บริการและรับชมรายการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปหรือฟรีทีวีผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมทั้งรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัท ท. ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการกำกับดูแลการให้บริการโทรทัศน์แบบ Over The Top (OTT) ภายใต้กฎหมาย โดยเรียกให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบ OTT ซึ่งรวมถึงบริษัท ท. มาขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์ และออกประกาศหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการกำกับดูแลการให้บริการโทรทัศน์แบบ OTT ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง หรือภายในเวลา



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ที่ศาลเห็นสมควร ตลอดจนดำเนินการและบังคับให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทุกราย ยุติการอนุญาตให้ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันของบริษัท ท. และผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบ OTT รายอื่น ที่บังคับให้รับชมโฆษณาหรือมีโฆษณาคั่นหรือแทรกนำช่องรายการของผู้รับใบอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปออกอากาศ นั้น เมื่อการฟ้องคดีดังกล่าวมีข้อหาหลักว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามละเลยต่อหน้าที่ในการออกหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลการให้บริการโทรทัศน์แบบ OTT และไม่กำกับดูแลการประกอบกิจการดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อมิให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยอาศัยการใช้เครือข่ายบริการโทรทัศน์เพื่อการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการแสวงหากำไรเกินควร จึงเห็นว่าผลที่จะเกิดจากคำพิพากษานี้จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยอาจจะมีการการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์แบบ OTT เพื่อป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจำเป็น และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป กรณีถือได้ว่าเป็นการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๑/๒๕๖๘)

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเราชนะตามนโยบายการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล ฟ้องว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินที่ได้รับจากโครงการเราชนะให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์เข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น กรณีเป็นการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีและบุคคลที่เข้าร่วมโครงการเราชนะตามนโยบายการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลโดยเฉพาะกลุ่มเท่านั้น มิใช่กรณีที่จะทำให้บุคคลทั่วไปหรือประชาชนส่วนรวมได้ประโยชน์โดยตรงจากผลของการฟ้องคดีนี้ จึงมิใช่การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่จะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๒๒/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด อาคารชุด ป. ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนนิติกรรมที่เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร (ผู้ถูกฟ้องคดี) รับจดทะเบียนให้นาย ช. เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และกรรมการอีก ๕ คน เป็นกรรมการ



นิติบุคคลอาคารชุด และมีคำสั่งให้นิติบุคคลอาคารชุด ป. จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อสรรหาเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ นั้น กรณีแปลความได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะเพิกถอนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ป. เมื่อเป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ป. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด อันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีและสมาชิกนิติบุคคลอาคารชุด ป. โดยเฉพาะกลุ่มเท่านั้น มิใช่กรณีที่จะทำให้บุคคลทั่วไปหรือประชาชนส่วนรวมได้ประโยชน์โดยตรงจากผลของการฟ้องคดีนี้ จึงมิใช่การฟ้องคดีเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่ยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๘/๒๕๖๘)

๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด มิใช่การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่ยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๖/๒๕๖๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลสังกัดเทศบาลตำบลท่าช้าง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีจากการที่ไม่ต่อสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี มิใช่การฟ้องคดีเพื่อคุ้มครองสถานะของบุคคลที่ยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๖/๒๕๖๘)



๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่น

๔.๑๐.๑ การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีฟ้องว่า บริษัท ศ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะผู้จัดสรรที่ดินได้ยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน โดยนำสาธารณูปโภคประเภทสนามเด็กเล่นและประเภทสวนหย่อมมาเปลี่ยนเป็นที่ดินเพื่อการจำหน่ายประเภทที่ดินเปล่า และนำที่ดินแปลงจำหน่ายบางแปลงมาเปลี่ยนเป็นสาธารณูปโภคประเภทสวนสาธารณะสโมสร และสระว่ายน้ำ ซึ่งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการตามคำขอดังกล่าวได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้โอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ. ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่เกิดจากการจดทะเบียนควบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินในโครงการพิพาทเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๖๕๐๑ และเลขที่ ๒๔๓๙๔๓ ซึ่งเดิมเป็นที่ดินที่จะนำมาใช้เป็นสนามเด็กเล่นและสวนหย่อมมาขายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ทำให้สมาชิกของผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่มีสนามเด็กเล่นและสวนหย่อมตามแผนผังที่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติที่ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้เพิกถอนสัญญาขายที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว นั้น เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้จดทะเบียนควบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยหมายเหตุการจดทะเบียนดังกล่าวไว้ในหนังสือสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามข้อ ๑๙ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ ย่อมมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีได้ไปทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเดิมอันได้มาควบเข้ากันนั้นทั้งสิ้นตามข้อ ๒๐ ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าอย่างช้าที่สุด คือ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ว่าทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินจำนวนสองแปลงได้มีการจดทะเบียนขายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ แล้ว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องคดีนี้ต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม การฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องเพื่อติดตามเอาสาธารณูปโภคประเภทสนามเด็กเล่นและสวนหย่อมตามแผนผังโครงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ได้จัดทำขึ้นตามที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนให้กับหมู่บ้านของผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีสมาชิกอยู่จำนวน ๓๐๒ หลังคาเรือน ประกอบกับหากศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรร และพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนขายที่ดินโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง ซึ่งได้จดทะเบียนขายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไปแล้ว ผลแห่งคำพิพากษาของศาลย่อมทำให้ที่ดินอันเป็นที่ตั้งของสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านจัดสรรกลับมาเป็นของหมู่บ้านจัดสรรดั้งเดิม จึงถือได้ว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเป็นประโยชน์อันเกิดแก่การจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคในหมู่บ้านจัดสรรและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรของผู้ฟ้องคดีทุกคน มิได้เป็นประโยชน์เฉพาะตัวของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง และข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๗/๒๕๖๔)

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสามสิบสองซึ่งอาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปานายางหลักฟ้องขอให้สำนักงานกฤษฎีกา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสามสิบสอง เป็นการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้เงินค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสทำกินในที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสามสิบสอง อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสามสิบสองโดยเฉพาะ มิได้เป็นการฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒๕/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์กิจที่ได้ตกลงทำสัญญาจ้างทำงานตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาโรงเรียนกับจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้อำเภอลองหลวง และ/หรือผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินหลักประกันสัญญาคืนแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการฟ้องเรียกคืนเงินอันเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเอง มิใช่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๒๐/๒๕๖๗)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรบือ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เปิดเผยข้อมูลโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ชคก.) ในพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกรายตำบล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมทั้งให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดีเป็นข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ ชคก. ในการบริหารสัญญาเช่าเพื่อการผลิตเกิน ๕ ปี ซึ่งมีลักษณะเป็นเรื่องเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่และไม่มีข้อเท็จจริงที่แสดงว่ามีเกษตรกรรายอื่นได้รับผลกระทบโดยตรงจากการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ซึ่งแม้ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ผลแห่งคำพิพากษาก็ไม่ได้มีผลกระทบในวงกว้างอันจะถือได้ว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยตรงและอย่างแท้จริง ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๗/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและหน้าที่ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยอ้างว่ามีเนื้อหาที่ขัดต่อพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และขัดต่อระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจากมีการให้อำนาจผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกคำสั่งปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงาน เป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์เฉพาะตัวของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานเท่านั้น การรับคำฟ้องข้อหานี้ไว้พิจารณาจึงไม่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๕๓/๒๕๖๗)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลและสมัครเข้ารับการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าวในส่วนของข้อ ๘ (๘.๑) เฉพาะข้อความ “ใช้บัญชีได้ในจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น”



การฟ้องคดีดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะตัวของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน การรับคำฟ้องในลักษณะนี้ไว้พิจารณาจึงไม่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลไม่อาจใช้ดุลพินิจ รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๖๕/๒๕๖๗)

๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่น

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่ามีความเหตุจำเป็นอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่ามีความเหตุจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในบ้านที่ตั้งอยู่ติดกับอู่ซ่อมรถ ของนาย ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีและผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้นายกเทศมนตรีตำบล คลองขุด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.๑) เป็นอาคารอู่ซ่อมรถ (โรงงานจำพวกที่ ๓) และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการพ่นสี การพ่นสารกันเสียยานยนต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการ ประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว จึงจำเป็นต้องรอผลการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อน ทำให้ไม่สามารถยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีได้ นั้น การดำเนินการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อระงับ กำจัด และควบคุมเหตุรำคาญต่าง ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่กล่าวอ้างว่า การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.๑) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องรอผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา เหตุเดือดร้อนรำคาญของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อน กรณีจึงถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุจำเป็นอื่นอันเป็นอุปสรรค ขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๙๓/๒๕๖๗)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรโดยทันทีเป็นการชั่วคราว ซึ่งผู้ฟ้องคดีรับว่าตนได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วยตนเองพร้อมกับลงชื่อในใบตอบรับ แต่ไม่ได้เปิดอ่านหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ในวันที่ลงนามรับหนังสือดังกล่าวเนื่องจากติดธุระ ทำให้ไม่สามารถยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีได้ นั้น เป็นเพียงเหตุผลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีเอง ยังไม่ถือเป็นเหตุจำเป็นอื่นที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๕๐/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่มหาวิทยาลัยมหิดลจากการที่ผู้ฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาจนเกิดการทุจริตเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตนไม่มีความรู้ด้านกฎหมายและขั้นตอนการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จึงติดต่อให้ทนายความฟ้องคดีแทน โดยทนายความให้คำมั่นว่าสามารถฟ้องคดีให้ได้ภายในกำหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ แต่ต่อมาทนายความแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าเจ็บป่วยและมีภาระงานมาก ทำให้ไม่สามารถฟ้องคดีได้ นั้น ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวยังไม่ถือเป็นเหตุจำเป็นอื่นที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๓๕/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนการเลือกกรรมการชุมชนเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเทศบาลนครอุดรธานีไม่แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีทราบหรือการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีนานเกินไป ทำให้ไม่สามารถยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีได้ นั้น ไม่ใช่เหตุจำเป็นอื่นที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐๙/๒๕๖๗)

๔.๑๐.๓ การเป็นที่สุดของคำสั่งรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตามข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๕. คำธรรมเนียมศาล

๕.๑ การชำระค่าธรรมเนียมศาลกรณีผู้ฟ้องคดีหลายคนร่วมกันยื่นคำฟ้องเป็นฉบับเดียว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๒ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๓ การสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ข้อ ๓๔ วรรคสี่)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๘)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าที่ราชพัสดุจำนวน ๔ แปลง เพื่อยู่ออาศัยจำนวน ๓ แปลง และเข้าเพื่อการเกษตรจำนวน ๑ แปลง ต่อมา ในระหว่างการเช่า ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ที่ดินราชพัสดุที่ผู้ฟ้องคดีเข้าได้ถูกเพิกถอน รายการที่ดินออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ เนื่องจากการนำที่ดินบนเกาะในลำน้ำกกไปขึ้นทะเบียน ที่ราชพัสดุโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการเข้าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการอันเข้าลักษณะการเป็น ที่ราชพัสดุ ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีเข้าจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่า ทำให้ สัญญาเช่าที่ดินเป็นอันระงับไป ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ไม่ได้รับแจ้ง ผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้ (๑) เพิกถอน การเพิกถอนรายการที่ดินและจำหน่ายที่ดินออกจากทะเบียนที่ดินราชพัสดุของสำนักงานธนารักษ์ พื้นที่เชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามคำสั่งของอธิบดีกรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) (๒) เพิกถอน วันที่มีผลเพิกถอนรายการที่ดินและจำหน่ายที่ดินออกจากทะเบียนที่ดินราชพัสดุ และ (๓) ให้กรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ซึ่งการที่ศาลจะมีคำสั่งให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาทั้งหมดหรือบางส่วนตามข้อ ๓๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หรือกรณีที่ศาลมีคำพิพากษามาตรา ๗๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า การเพิกถอนที่ดินพิพาทออกจากรายการ ที่ราชพัสดุเป็นการดำเนินการภายในของหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ใช่คำสั่งที่กระทบสิทธิ



ของผู้ฟ้องคดีโดยตรง ประกอบกับความเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่ได้รับตามคำฟ้องเกิดจากสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุระดับ ขอบที่ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิว่ากล่าวเกี่ยวกับสิทธิตามสัญญาเช่าดังกล่าว กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการเพิกถอนรายการที่ดินและจำนำที่ดินออกจากทะเบียนที่ดินราชพัสดุ รวมทั้งไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายกรณีอันเกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ โดยศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องและให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นพิพากษาให้เป็นไปตามคำขอท้ายฟ้องข้อที่ ๑ หากศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าไม่อาจกำหนดค่าบังคับตามคำขอท้ายฟ้องข้อที่ ๑ ได้ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เป็นไปตามคำขอท้ายฟ้องข้อที่ ๒ เท่านั้น โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนที่วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายกรณีอันเกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และไม่ได้อุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอท้ายฟ้องข้อที่ ๓ แต่อย่างใด และเมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจึงถึงที่สุดแล้ว จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องเนื่องจากเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดี อันเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องเนื่องมาจากคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการฟ้องคดีโดยไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด จึงไม่ต้องด้วยมาตรา ๗๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่บัญญัติไว้เฉพาะกรณีที่คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้การบังคับคดีตามคำพิพากษาไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำขอคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดต่อศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะมีสิทธิได้รับคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓/๒๕๖๘)

๕.๕ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖)

๑) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์กึ่งหนึ่ง โดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่งศาล เมื่อพิจารณาคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับเอกสารคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีรายได้อื่นนอกจากเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ ๖๐๐ บาท ประกอบกับผู้ฟ้องคดีต้องดูแลบิดา อายุ ๘๙ ปี ที่นอนติดเตียง และเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวหลายโรค เช่น โรคไตเรื้อรัง โรคไทรอยด์ และโรคสมองเสื่อมระยะที่ ๔



โดยที่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้ฟ้องคดี ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของบิดา และค่าผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมแล้วประมาณเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเกือบเทียบเท่ากับรายได้ของผู้ฟ้องคดีที่ได้รับจากเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ ๖๐๐ บาท รวมกับบำนาญของบิดาประมาณเดือนละ ๒๔,๐๐๐ บาท นอกจากนั้น ยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการรักษาพยาบาลของบิดาบางส่วนที่ไม่สามารถเบิกจากกรมบัญชีกลางได้ กรณีนี้จึงเห็นได้ว่า แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑,๒๔๗,๔๖๐.๒๘ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจนำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีต้องนำเงินออมของบิดาและมารดาที่ฝากไว้เพื่อเป็นการรักษาพยาบาลบิดายามเกษียณ มาชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ ย่อมเห็นได้ว่า อาจทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร จึงเห็นสมควรให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔๑/๓ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๙/๒๕๖๘)

๒) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ และอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมระบบสาธารณูปการ ณ ศูนย์การแพทย์ของผู้ถูกฟ้องคดี วงเงินค่าจ้าง ๓๒๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีหักค่าปรับจากค่าจ้างของผู้ฟ้องคดีในงานงวดที่ ๒๗ ถึงงวดที่ ๓๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการหักค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าควมงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๕๒,๒๐๙.๖๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี และคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๙,๕๙๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี อีกทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยคดีนี้มีทุนทรัพย์ทั้งสิ้น ๑๑๒,๓๓๘,๙๐๔.๑๑ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ ๒ ของจำนวนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นอัตราที่ระบุไว้ในตาราง ๑ หักยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นเงินจำนวน ๒๖๒,๓๓๘ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีทุนจดทะเบียนเป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด แต่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน จำนวนกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด และให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด เป็นเงินจำนวน ๑๓๑,๑๖๙ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งคำสั่งศาล



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้น จึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีปัญหาธนาคารจำนวน ๒ บัญชี ซึ่งทั้งสองบัญชีดังกล่าวมีรายการเบิกถอนเงินมากกว่ารายการฝากเงิน และตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.๕๐) ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ในสถานะที่ขาดทุน อีกทั้ง สรุปผลรายรับรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ฟ้องคดีมีรายจ่ายมากกว่ารายรับก็ตาม แต่เมื่อพิจารณารายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ฟ้องคดี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ แล้วปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สินจำนวน ๓๖,๖๔๘,๖๘๔.๑๖ บาท กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน และยังมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แม้ผู้ฟ้องคดีขาดสภาพคล่องทางการเงินแต่ยังอยู่ในวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถดำเนินการทางธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินดังกล่าวได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า หากผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินคดีโดยรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน จำนวนกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด โดยสถานะของผู้ฟ้องคดีย่อมไม่ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔๑/๓ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๙/๒๕๖๘)

๓) กรณีที่ไม่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-2019)) พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท รวมถึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าเสียหายจากการขาดรายได้ไปอีกจำนวน ๓๖๐,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๖๑๐,๕๐๐ บาท กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายจากการขาดรายได้เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะหายขาดจากโรคที่เกิดจากการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๑๐,๕๐๐ บาท นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์เป็นเงินจำนวน ๑๒,๒๑๐ บาท โดยที่คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจากทุนทรัพย์จำนวนดังกล่าวทั้งหมด ต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยเพิ่มเติมคำขอในส่วน of ค่าเสียหาย โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายเป็นค่าได้รับทุกขเวทนาทางจิตใจ เป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าที่พักและค่าเดินทางไปกลับโรงพยาบาล ค่าโดยสารรถรับจ้าง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และค่ารักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดี จนกว่าจะรักษาผู้ฟ้องคดีจนหายเป็นปกติ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยประสงค์จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี



เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก เป็นเงินจำนวน ๕,๐๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าธรรมเนียมศาลตามจำนวนทุนทรัพย์ในส่วนนี้เป็นเงินจำนวน ๑๐๑,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดียื่นคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ในส่วนนี้ต่อศาล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเคยยื่นคำร้องขอดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้ว ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด การที่ผู้ฟ้องคดีขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีก เป็นเงินจำนวน ๕,๐๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีโอกาasyื่นคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นฟ้องคดีครั้งแรก ประกอบกับคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนั้น ผู้ฟ้องคดีได้อ้างเหตุเช่นเดียวกันกับการยื่นคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในครั้งแรก กรณีจึงเห็นได้ว่า มูลเหตุของการเรียกค่าเสียหายในคำฟ้องเพิ่มเติมเป็นมูลเดียวกันกับคำฟ้องเดิมที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลไปแล้ว เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่แตกต่างจากคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในครั้งแรกที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า โดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล จะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร กรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องในภายหลัง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๔/๒๕๖๘)

๔) การโต้แย้งคำสั่งศาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ และฟ้องซ้ำ

๖.๑ ฟ้องซ้อน (ข้อ ๓๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้อน

คดีก่อนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ยื่นฟ้องกรมชลประทาน อธิบดีกรมชลประทาน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว และผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยยื่นฟ้องสามข้อหา แต่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้รับคำฟ้องเฉพาะข้อหาที่สองที่ฟ้องว่า การที่ประธานกรรมการของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ดำเนินการเพื่อประกาศกำหนดให้อ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียวเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียวมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดังกล่าวหยุดเลี้ยงปลาในกระชังและรื้อถอนกระชังปลาออกจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว ถือเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการออกประกาศกำหนดให้อ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียวเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้เรียกคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้) เข้ามาเป็นคู่กรณีฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนคดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุพรรณบุรี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่ได้กำหนดให้อ่างเก็บน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียวเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าว เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณากำหนดให้อ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียวเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงเห็นได้ว่าข้อพิพาททั้งสองคดีเป็นกรณีพิพาทด้วยเรื่องและผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่พิจารณากำหนดและประกาศให้อ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียวเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ไม่สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียวได้ ซึ่งแม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องในคดีก่อนต่อศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้ดำเนินการออกประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังก็ตาม แต่โดยที่ในคดีก่อนผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศกำหนดให้อ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียวเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยไม่ได้กำหนดให้อ่างเก็บน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียวเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย ประเด็นข้อพิพาทที่ศาลจะต้องวินิจฉัยในทั้งสองคดีจึงเป็นเรื่องเดียวกัน คือ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการประกาศกำหนดให้อ่างเก็บน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียวเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือไม่ ดังนั้น คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ในคดีนี้จึงเป็นเรื่องเดียวกันกับคดีก่อนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลเดียวกันไว้ก่อนแล้ว และคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ในคดีนี้ได้ยื่นคำร้องลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขอลอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา แต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดังกล่าวถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรณีจึงถือได้ว่าขณะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คดีก่อนยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙ นำคดีนี้มาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อศาลปกครองอีกจึงเป็นฟ้องซ้อนกับคดีดังกล่าวและเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๕๓/๒๕๖๘)

คดีก่อนผู้ฟ้องคดีฟ้องมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยฟ้องว่าคำสั่งที่ ๐๔๔๖/๒๕๖๒ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากงาน ไม่ยุติธรรมต่อผู้ฟ้องคดีเป็นการใช้อำนาจหน้าที่กลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีและมีความรุนแรงเกินกว่าเหตุ ขอให้ศาลมีคำพิพากษายกเลิกคำสั่งดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นที่ควรได้รับ ส่วนคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าคำสั่งที่ ๐๔๔๖/๒๕๖๒ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดี



ออกจากการเป็นการลงโทษที่รุนแรงกว่าเหตุ ถือเป็นการออกคำสั่งลงโทษไล่ออกอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียโอกาส ค่าสูญเสียรายได้ และอื่น ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณาจากคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองคดีแล้ว เห็นว่า คำฟ้องทั้งสองคดีมีข้ออ้างซึ่งอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเป็นอย่างเดียวกัน กล่าวคือ เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งที่ ๐๔๔๖/๒๕๖๒ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากงาน อันถือเป็นกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แม้ในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากงานถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายซึ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลัง อันเป็นการกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากงานเป็นการกระทำผิดสัญญาทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย แต่การที่ศาลจะวินิจฉัยคดีว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำผิดสัญญาและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายหรือไม่ ศาลจะต้องวินิจฉัยก่อนว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากงานเป็นการกระทำที่ชอบด้วยสัญญาจ้างหรือไม่ ซึ่งประเด็นเรื่องคำสั่งลงโทษไล่ออกจากงานดังกล่าวเป็นการกระทำที่ชอบด้วยสัญญาจ้างหรือไม่ นั้น เป็นข้อหาและประเด็นพิพาทเดียวกันกับคดีก่อน ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากงานถือเป็นการกระทำผิดสัญญาต่อผู้ฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายซึ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลัง จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียกข้ออ้างซึ่งอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเพิ่มเติมจากเดิมเท่านั้น และเมื่อคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดเพราะยังอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด กรณีจึงเป็นการยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันต่อศาลเดียวกันหรือศาลอื่นอีก อันเป็นการฟ้องซ้อน ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาได้ตามนัยข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๕/๒๕๖๘)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้อน

คดีก่อนผู้ฟ้องคดีฟ้องผู้อำนวยการเขตหลักสี่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลปกครองชั้นต้น กล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนจากนาย ส. (ผู้ร้องสอดที่ ๑ ในคดีนี้) เจ้าของอาคารข้างเคียง บ้านเลขที่ ๕๐/๕๑ ได้ซื้อที่ดินข้างเคียงติดกัน คือ บ้านเลขที่ ๕๐/๕๙ และทำการดัดแปลงอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้เช่าและผู้เช่าได้ประกอบอาหารออกจำหน่ายทำให้เกิดกลิ่นรบกวน ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนกรณีดังกล่าวมาโดยตลอด แต่ไม่ได้รับการแก้ไข จึงมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้รื้อถอนอาคารที่ดำเนินการฝ่าฝืนต่อกฎหมายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ดำเนินการแก้ไขปัญหากลิ่นอาหาร ควัน รวมทั้งสิ่งสกปรก และจัดให้มีที่ระบายน้ำ เพื่อป้องกันมิให้น้ำท่วมบ้านของผู้ฟ้องคดี ส่วนคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนจากอาคารข้างเคียง คือ บ้านเลขที่ ๕๐/๕๑ ได้ทำการดัดแปลงอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยทุบและก่อสร้างห้องครัวและเปิดหน้าต่างโดยระยะห่างจากแนวรั้วไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสร้างบ้านคร่อมสระว่ายน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการส่งเสียงดัง กลิ่นควัน และไอร้อน โดยที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนมาโดยตลอด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดี กรณีดัดแปลงอาคาร



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

บริเวณห้องครัวซึ่งติดฝั่งโรงจอดรถของบ้านผู้ฟ้องคดีและกรณีการดัดแปลงพื้นที่ภายในบ้านมีการสร้างบ้านคร่อมสระว่ายน้ำ แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องเป็นคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยสั่งการเจ้าหน้าที่รื้อถอนอาคารที่ผิดกฎหมายโดยเร็วที่สุด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการกำจัดกลิ่นอาหาร ความสกปรกที่คั่งค้างบริเวณที่ติดกับบ้านผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้ตามคำฟ้องคดีนี้ กับคดีก่อน ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นบุคคลเดียวกัน และผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ในขณะที่คดีก่อนยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นก็ตาม แต่อาคารที่พิพาทอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีทั้งสองคดีต่างกัน โดยที่คดีหมายเลขดำที่ ๖๗๕/๒๕๖๗ เป็นการฟ้องว่า เจ้าของที่ดินบ้านเลขที่ ๕๑/๕๙ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้ทำการดัดแปลงอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้เช่าและผู้เช่าได้ประกอบอาหารออกจำหน่ายที่ทำให้เกิดกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง ส่วนคดีนี้เป็นการฟ้องว่า เจ้าของที่ดินบ้านเลขที่ ๕๑/๕๑ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้ทำการดัดแปลงอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยทุบและก่อสร้างห้องครัวและเปิดหน้าต่างโดยระยะห่างจากแนวรั้วไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสร้างบ้านคร่อมสระว่ายน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น วัตถุประสงค์ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีหรือการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่าละเลยต่อหน้าที่จึงเป็นคนละการกระทำ มิได้มีลักษณะที่เป็นคำฟ้องในเรื่องเดียวกันกับคดีหมายเลขดำที่ ๖๗๕/๒๕๖๗ กรณีจึงไม่เป็นการยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่น อันจะต้องห้ามตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๗/๒๕๖๘)

๖.๒ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ (ข้อ ๙๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จ่ายเงินเพิ่มร้อยละสิบห้าของเงินบำนาญปกติ นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันฟ้อง และจ่ายเงินเพิ่มร้อยละสิบห้าของเงินบำนาญปกติ นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นประเด็นระยะเวลาการฟ้องคดี เป็นให้รับคำฟ้อง เฉพาะในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่มร้อยละสิบห้าของเงินบำนาญปกติ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ และนับแต่เดือนที่ผู้ฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะหมดสิทธิได้รับตามกฎหมายไว้พิจารณา จึงเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นประเด็นระยะเวลาการฟ้องคดี เป็นการวินิจฉัยให้รับคำฟ้องบางส่วนไว้พิจารณา และมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้คำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองสูงสุดเป็นที่สุด อันเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งชี้ขาดประเด็นระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด

